

	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO:	CS-FO-31
		VERSIÓN:	02
		FECHA:	03/04/2024
		PÁGINA:	1 DE 6

ASOCIADO DE NEGOCIO	
RAZÓN SOCIAL:	
NIT.:	
CIUDAD Y FECHA:	

Entre los suscritos a saber: **CARGODEPOT S.A.S. con NIT.: 900699545 – 7** sociedad comercial, legalmente constituida, con domicilio principal en el Municipio de Cota Cundinamarca, representada legalmente por **JOAN FELIPE BEJARANO GAMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.018.420.738 expedida en Bogotá D.C., mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., y por la otra parte, _____ identificado con cédula de ciudadanía No _____, mayor de edad, residente en la ciudad de _____ en representación de _____, con NIT.: _____ quienes para los efectos del presente acuerdo se denominarán **“LAS PARTES”** pudiendo ser en cada caso **“LA PARTE RECEPTORA”** O **“LA PARTE REVELADORA”**. Las partes antes mencionadas convienen celebrar el presente **Acuerdo de confidencialidad y manejo de la Información**, teniendo en cuenta las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

- Que, para efectos del presente acuerdo, la parte que es propietaria de la Información Confidencial (cliente ò proveedor) y que la divulga se denomina el **“PARTE REVELADORA”**, y la parte que recibe dicha Información Confidencial se denomina el **“PARTE RECEPTORA”**, pudiendo ser en cada caso parte receptora o parte reveladora.
- Que en desarrollo del objeto social de CARGODEPOT S.A.S, debe realizar diferentes negocios con clientes, proveedores, contratistas, empleados y público en general, lo cual hace necesario el intercambio de información confidencial, por ende, LAS PARTES convienen que dicha información sea entendida como **“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”**.
- Que el presente Acuerdo de Confidencialidad y manejo de la información tiene como finalidad establecer el uso y la protección de la información confidencial que las partes entreguen en virtud de la relación contractual.
- Que es de interés de cada una de las Partes proteger, en los términos y condiciones de este Acuerdo, la información confidencial de su propiedad que ponga a disposición de la otra Parte.
- Que, por virtud del presente acuerdo, las partes se obligan a no revelar, divulgar, reproducir, exhibir, publicar, comunicar, utilizar y/o emplear la **“INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”** que por cualquier medio reciba o tenga acceso en o para el desarrollo de sus actividades y en consecuencia, a mantenerla de manera privada y a proteger dicha información con el fin de evitar su divulgación no autorizada.
- Que CARGODEPOT S.A.S., de manera voluntaria y con el fin de continuar con las buenas prácticas comerciales, decidió implementar el Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC (SGCS BASC), el cual implica el cumplimiento de la norma y estándares internacionales BASC como requisito aplicable a todas las personas naturales y jurídicas con las cuales tenga algún tipo de relación comercial.
- Que CARGODEPOT S.A.S. con el fin de aplicar la debida diligencia intensificada en cada uno de los procesos, las buenas prácticas comerciales y en cumplimiento de la normatividad vigente, debe solicitar a sus clientes y proveedores el diligenciamiento del presente Acuerdo de Confidencialidad, manejo de la información y no divulgación de la misma.

II. DEFINICIONES

Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:

- Autorización:** Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;
- Base de Datos:** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;
- Dato personal:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO:	CS-FO-31
		VERSIÓN:	02
		FECHA:	03/04/2024
		PÁGINA:	2 DE 6

- d. **Encargado del Tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;
- e. **Responsable del Tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;
- f. **Titular:** Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
- g. **Receptor de la información:** persona que recibe la información suministrada en debida forma por el titular;
- h. **Tratamiento:** Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

I. MARCO NORMATIVO

Las partes convienen celebrar el presente Acuerdo de confidencialidad y manejo de la información y manifiestan conocer la normatividad que a continuación se relaciona, se someten a ella y conocen las implicaciones legales por su incumplimiento.

Constitución Política de Colombia, en especial los Artículo 15 y 20, Ley Estatutaria 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 527 de 1999, Ley 2157 de 2021, Decreto 1377 de 2013, Decreto 1727 de 2009, Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 260, Resoluciones y pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Circular No 000006 del 16 de septiembre de 2016 y Circular Externa No 0170 del 10 de octubre de 2002, ambas expedidas por la DIAN, Código Penal, Código de Comercio, Norma Internacional BASC , y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.

Las partes convienen celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad y manejo de la información, sujeto a las siguientes cláusulas:

I. CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: Por medio del presente Acuerdo, **LAS PARTES** como **Receptoras de Información Confidencial**, se obligan a mantener en secreto, a proteger, a no divulgar, y a cumplir las obligaciones y prohibiciones detalladas más adelante, en relación con la **Información Confidencial** que le sea divulgada por el **Titular** de la información, información que las Partes se entregarán e intercambiarán mutuamente con ocasión del desarrollo del objeto social de CARGODEPOT S.A.S., en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información.

SEGUNDA. - USO AUTORIZADO: Por virtud del presente Acuerdo, **los Receptores** se obligan a utilizar la Información Confidencial única y exclusivamente para el cumplimiento del OBJETO del presente acuerdo. Una vez cumplido el OBJETO del Acuerdo, los Receptores no podrán hacer uso alguno de la información y mantendrán reserva absoluta sobre ésta en las condiciones y durante la vigencia establecida en el presente acuerdo.

TERCERA.- PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: LAS PARTES son Titulares y Receptores de información confidencial cuando así corresponda, por lo cual declaran y reconocen que la Información Confidencial que le sea divulgada por el Titular de la misma y que sea gobernada por este acuerdo es de propiedad de la Parte Titular Reveladora, y que el uso autorizado, otorgado por la vigencia de la relación contractual, no le otorga al Receptor derecho de propiedad intelectual alguno sobre la misma, ni durante la vigencia del presente acuerdo, ni con posterioridad, a menos que las partes en documento posterior acuerden la cesión a cualquier título de los derechos de propiedad intelectual sobre la Información Confidencial o sobre parte de ésta. El Receptor declara y reconoce que el recibo o el uso de la Información Confidencial que le sea divulgada por el Titular no le concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual de propiedad del Titular. Ni este acuerdo, ni la divulgación, recibo de información, sea confidencial o no, constituirá o implicará promesa de efectuar contrato alguno por cualquiera de LAS PARTES.

CUARTA. - LAS PARTES ACUERDAN QUE SE DEFINE COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: toda la información relativa o de propiedad del **Titular**, que cumpla los siguientes requisitos:

- Que sea reservada, en el sentido de que no sea generalmente conocida ni de fácil obtención por quienes se encuentran en el medio en el cual dicha información es manejada; y
- Que sea designada como confidencial por su **Titular**. Esta designación podrá hacerse de forma escrita o será ratificada de la misma manera, dependiendo de la forma en la cual la respectiva **Información Confidencial** es divulgada por el **Titular** al **Receptor**.
- La **Información Confidencial** incluye, pero sin limitarse a ello: bases de datos, inversiones, planes de negocios y de desarrollo de productos y servicios, información técnica y financiera, fórmulas cualitativas y cuantitativas de productos, información de productos terminados, descripción de procesos técnicos, información de precios, contratistas y clientes, informes de mercadeo, análisis y proyecciones, secretos industriales, know-how y otra información, **información de Clientes y Proveedores**, de negocios o técnica que sean comunicados por cualquiera de las **PARTES**, a la otra parte de este acuerdo, cualquiera que sea la forma en que se produzca dicha comunicación (oral, escrita, visual, dibujos, ficheros informáticos, correos electrónicos, medios físicos o magnéticos etc.), y que sea facilitado por cualquiera de las **PARTES** a través, en relación o como consecuencia del presente Acuerdo de Confidencialidad, siendo voluntad de ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información. El término Información Confidencial, incluye también sin limitación toda información relacionada con productos de hardware o software y/o información no tangible.

QUINTA. - LAS PARTES ACUERDAN QUE NO SERÁ CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, aquella información:

- Que sea o haya sido de dominio público, o que sea o haya sido publicada sin que medie ninguna acción o intervención del **Receptor**; o
- Que antes de ser divulgada por su **Titular** estuviera en posesión legítima del **Receptor**.
- Que posteriormente a su divulgación por parte de su **Titular**, sea legalmente recibida por el **Receptor**, por parte de un tercero autorizado por el **Titular** para divulgarla sin restricciones.
- Que sea desarrollada independientemente o adquirida por el **Receptor** a través de personas que no hayan tenido directa ni indirectamente acceso o conocimiento de tal **Información Confidencial**.
- Que se revele con la aprobación previa y escrita del **Titular**.

SEXTA. - PROHIBICIONES AL RECEPTOR: El **Receptor** de la **Información Confidencial** se obliga para con el **Titular** de la respectiva **Información Confidencial** a no efectuar ninguna de las siguientes conductas:

- Divulgar a terceros, en cualquier tiempo, por cualquier medio (escrito, oral, gráfico u otro) y a cualquier título, la **Información Confidencial**, sin autorización previa, escrita, expresa y emitida para el caso concreto por el **Titular**. Se exceptúa de esta prohibición la entrega de **Información Confidencial** en razón al uso autorizado por el presente acuerdo y aquella requerida por orden de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
- Usar la **Información Confidencial** en cualquier uso distinto al uso autorizado, según el mismo se define en el presente acuerdo, o en cualquier uso que cause o pueda causar detrimento al patrimonio, imagen, buen nombre, derechos reales, intelectuales y de propiedad industrial del **Titular** de la respectiva **Información Confidencial** o a sus socios, dependientes, subordinados o contratistas, clientes y proveedores.
- Obtener cualquier tipo de beneficio o utilidad distintos a los que de ordinario se deriven del uso autorizado de la Información Confidencial, según el mismo se define en el presente acuerdo.
- Elaborar copias, transcribir, conservar copias físicas o almacenar en registros electrónicos o de cualquier otra naturaleza de **Información Confidencial** que conste por escrito, o documentar, grabar, filmar, conservar o archivar Información Confidencial que sea transmitida por medios diversos al escrito.
- El **receptor** no podrá hacer uso de la **Información Confidencial** en detrimento del Titular.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL RECEPTOR: El **Receptor** de **Información Confidencial** se obliga para con el **Titular** de la respectiva **Información Confidencial** a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Mantener la confidencialidad de la **Información Confidencial** y abstenerse de cualquier divulgación a terceros no autorizada por el **Titular**.
- Usar la **Información Confidencial** únicamente en el uso autorizado, según se define en el presente acuerdo, y con el fin de obtener los beneficios que de ordinario correspondan a dicho uso autorizado.
- Reproducir la **Información Confidencial** únicamente en aquellos casos en que sea necesario para el adecuado desarrollo del uso autorizado.
- Adoptar las medidas de protección de la **Información Confidencial** que sean necesarias para garantizar su carácter confidencial, evitando su conocimiento por parte de terceros y su divulgación no autorizada.
- Devolver al **Titular** y/o destruir (si es solicitado por el **Titular**) los medios físicos en los cuales le haya sido entregada la **Información Confidencial**, junto con las copias que de la misma haya elaborado, y eliminar cualquier grabación, filmación, archivo electrónico o similar que contenga total o parcialmente **Información Confidencial**, en uno y otro caso dentro de los ocho (08) días calendario siguientes a la fecha de cesación del uso autorizado de la **Información Confidencial**, o al momento en que así los solicite el **Titular**, lo que primero ocurra.
- Informar al **Titular** de la **Información Confidencial** respecto de cualquier orden o solicitud de divulgación que reciba de cualquier autoridad, de forma inmediata al recibo de la respectiva orden o solicitud, y en todo caso, de forma que le permita al **Titular** de la **Información Confidencial** oponerse de forma oportuna a dicha orden o solicitud.
- No utilizará la Información, para un propósito distinto al OBJETO del presente acuerdo, sin el previo y expreso consentimiento del **Titular**. Sin perjuicio de lo anterior, **LAS PARTES** reconocen que el uso de la Información para un propósito distinto al uso autorizado, requerirá la firma de otro acuerdo entre **LAS PARTES**.
- Se obliga a restringir el acceso a la **Información Confidencial** recibida del **Titular**, pudiendo acceder a la misma única y exclusivamente aquellas personas para los cuales el acceso a la **Información Confidencial** sea necesario para el cumplimiento del OBJETO del presente acuerdo. Las citadas personas estarán sujetas a las restricciones de confidencialidad previstas en el presente acuerdo.
- Se compromete a adoptar las mismas medidas de seguridad, para impedir que la **Información Confidencial** suministrada por el **Titular** sea divulgada por terceros ajenos a este acuerdo.

OCTAVA. – DERECHOS DE LOS TITULARES. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,

- fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;
- Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
- Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

NOVENA. - VIGENCIA: Este acuerdo surtirá efectos desde el inicio de la relación comercial o la firma del presente acuerdo, lo que ocurra primero; y tendrá vigencia por cinco (5) años más a la terminación de la relación comercial. No obstante, las partes podrán acordar terminarlo anticipadamente o prorrogarlo mediante documento debidamente suscrito. En todo caso, una vez terminado este acuerdo, las partes no podrán revelar ni utilizar en su beneficio o de terceros la Información Confidencial recibida.

	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO:	CS-FO-31
		VERSIÓN:	02
		FECHA:	03/04/2024
		PÁGINA:	5 DE 6

DECIMA.- MARCO LEGAL: Las **partes** comprometidas en este contrato declaran que son conocedoras de las normas legales que reglamentan la confidencialidad de la información, por lo que se someten a las sanciones derivadas por utilización indebida de información privilegiada y se obligan con el presente acuerdo al cumplimiento de las normas previstas en la Constitución Política de Colombia, en especial los Artículo 15 y 20, Ley Estatutaria 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 527 de 1999, Ley 2157 de 2021, Decreto 1377 de 2013, Decreto 1727 de 2009, Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el artículo 260, Resoluciones y pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Circular No 000006 del 16 de septiembre de 2016 y Circular Externa No 0170 del 10 de octubre de 2002, ambas expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Código Penal, Código de Comercio, Norma Internacional BASC, y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.

PARAGRAFO: Cada Parte debe observar y cumplir con todas las disposiciones legales actuales o futuras que sean de carácter obligatorio, su contenido y al uso de cualquier tipo de información que se obtenga como resultado de este Acuerdo.

DECIMA PRIMERA. - MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. Las partes acuerdan que el responsable y encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012.

DECIMA SEGUNDA. - INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Este Acuerdo representa el acuerdo total entre las Partes con respecto al asunto objeto del mismo. En consecuencia, deroga todos los acuerdos y comunicaciones anteriores sobre el mismo asunto, verbales o escritos. El presente Acuerdo sólo puede ser modificado mediante documento escrito suscrito entre las Partes.

DECIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LAS PARTES manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente acuerdo, por lo que pondrán todo su empeño para su debido cumplimiento. En caso de desacuerdo, controversia o reclamación, las **partes** se comprometen en primera instancia a resolver directamente las diferencias que puedan originarse. No obstante., para todos los eventos que involucren diferencias sobre la interpretación, validez, cumplimiento o cualquier discrepancia que surja entre las Partes por causa de este Acuerdo o de cualquiera de sus cláusulas, durante el término de vigencia del presente acuerdo, las Partes convienen en segunda instancia intentar resolverlas mediante Conciliación o Transacción para lo cual se obligan a notificar tal circunstancia a la otra mediante comunicación por escrito debidamente remitida a la dirección y funcionario encargado, en un plazo máximo de (3) días hábiles de que tengan conocimiento, para que se tomen los correctivos necesarios. La respuesta de la parte deberá ofrecerse en un plazo máximo de (10) días tiempo durante el cual las partes deberán, de ser necesario, celebrar mínimo una (1) reunión para resolver el impase y continuar con el normal desarrollo del contrato. De común acuerdo las partes podrán prorrogar este plazo por un tiempo igual para llegar a la solución.

DECIMA CUARTA. – DIRECCION DE NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y notificaciones que deban hacerse a cada una de las Partes deberán ser entregadas personalmente en sus oficinas principales o deberán dirigirse por correo certificado a las direcciones que a continuación relacionan las partes:

Para constancia se firma en Cota Cundinamarca, a los ____ días del mes de _____ de 20____, en dos (2) ejemplares de igual contenido.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE CARGODEPOT S.A.S

Firma: _____
 Identificación: **C.C.1.018.420.738**
 Representante legal: **JOAN FELIPE BEJARANO GAMEZ**
 Sociedad: **CARGODEPOT S.A.S**
 NIT.: **900699545 – 7**
 Dirección: **Km 1 Vía Siberia Funza - Zona Franca Intexzona Permanente, Bodega 11B**
 Ciudad: **Cota Cundinamarca**
 Correo electrónico: **gerencia@cargodepot.com.co**

	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	CÓDIGO:	CS-FO-31
		VERSIÓN:	02
		FECHA:	03/04/2024
		PÁGINA:	6 DE 6

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nota: Si la persona que firma este documento es apoderada, debe anexar el respectivo poder autenticado en notaria con fecha de antelación NO mayor a 30 días contados a partir de la fecha de la firma de este documento.

Firma: _____
Identificación: _____
Representante legal o apoderado: _____
Sociedad: _____
NIT.: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____
Correo electrónico: _____

Lo invitamos a conocer la Política de Protección de Datos Personales de LA ORGANIZACION, la cual incluye los procedimientos para que los titulares de Datos Personales puedan ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la autorización, y se encuentra disponible para su consulta en el sitio web www.cargodepot.com.co

Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo electrónico gerencia@cargodepot.com.co, o comunicarse al número (571) 823 7720.